

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3787/2543

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด

(มหาชน) กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 609

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 39

การขนส่งภายใต้เงื่อนไข F.I.O.T. ซึ่งหมายความว่าสินค้าจะทำการขนถ่ายโดยผู้ส่งและผู้รับสินค้าเท่านั้น กล่าวคือ ณ ท่าเรือต้นทางผู้ส่งสินค้าจะต้องรับผิดชอบในการขนสินค้าลงเรือ และท่าเรือปลายทางผู้รับตราส่งจะต้องดำเนินการขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือเอง จำเลยที่ 3 ผู้ขนส่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขนถ่ายสินค้า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าอุบัติเหตุเสียหายและสูญหายมิได้เกิดขึ้น ระหว่างการขนส่งทางทะเลของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจประกันภัยและมีสาขาในประเทศไทย จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันประกอบธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นทางการค้าปกติ โดยจำเลยที่ 3 เป็นเจ้าของเรือเดินทะเลชื่อ "ฮาลวาร์ด" โจทก์รับประกันภัยสินค้าปุ๋ยยู

เรีย(GRANULAR UREA FERTILIZER) จำนวน 12,000 เมตริกตัน ซึ่งบริษัทเจียไต๋จำกัด ผู้เอาประกันภัยได้สั่งซื้อจากผู้ขายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในวงเงิน 54,624,240 บาท จำเลยทั้งสามขนส่งสินค้าดังกล่าวจากท่าเรือประเทศซาอุดีอาระเบียมายังประเทศไทยโดยเรือฮาลวาร์ด เพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทเจียไต๋จำกัด เมื่อสินค้าปุ๋ยยูเรียบรรจุลงเรือและนายเรือเห็นว่าสินค้าถูกต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยครบจำนวน จำเลยที่ 3 โดยนายเรือฮาลวาร์ดได้ออกใบตราส่งให้แก่ผู้ส่งหลังจากผู้ขายได้รับชำระค่าสินค้าแล้ว ผู้ขายได้ออกใบตราส่ง(BILL OF LADING) ใบกำกับสินค้า (INVOICE) ใบรายการบรรจุหีบห่อ (PACKING LIST) ให้แก่บริษัทเจียไต๋ จำกัด เรือฮาลวาร์ดเดินทางมาถึงท่าเรือเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีวันที่ 1 กันยายน 2537 และขนถ่ายสินค้าปุ๋ยจากเรือฮาลวาร์ดลงเรือลำเลียงส่งมอบให้แก่บริษัทเจียไต๋ จำกัด เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าสินค้าปุ๋ยเสียหายและสูญหายคิดเป็นเงิน 215,311 บาท บริษัทเจียไต๋จำกัด เรียก้องค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวไปยังจำเลยที่ 1 และที่ 2 แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ชำระ บริษัทเจียไต๋ จำกัด จึงเรียก้องเอาแก่โจทก์ตามสัญญาประกันภัยโจทก์พิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้าได้รับความเสียหายจริง จึงชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัทเจียไต๋ จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2537 เป็นเงิน 215,311 บาท และรับช่วงสิทธิมาเรียก้องเอาจากจำเลยทั้งสาม แต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 215,311 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2537 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้ขนส่งหรือร่วมทำการขนส่งกับจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 1 เป็นเพียงตัวแทนของจำเลยที่ 3 ในการประกอบพิธีการเรือ เช่น การติดต่อนำร่อง การติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองส่วนจำเลยที่ 2 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าพิพาท เหตุที่มีชื่อจำเลยที่ 2 ในใบตราส่งเนื่องจากนายเรือจำเลยที่ 3 พิมพ์ผิดผู้ส่งสินค้าได้เข้าเรือของจำเลยที่ 3 ตามเอกสาร

ท้ายฟ้องหมายเลข 5 ซึ่งตามใบตราส่งมีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่า "ข้อสัญญาต่าง ๆ ทั้งหมดตามสัญญาเช่าเรือฉบับลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2537 ให้ถูกรวมเข้าไว้กับใบตราส่งนี้ด้วย (ALL terms as per C/P DD. 18/7/94 INCORPORATED IN B/L) ประกอบกับได้คำว่า ใบตราส่งได้ระบุว่าจะต้องใช้คู่กับสัญญาเช่าเรือ (TO be used with charterparties) กรณีจึงต้องถือว่าข้อสัญญาในเอกสารเช่าเรือทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของใบตราส่งและผูกพันผู้รับตราส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 5 และ มาตรา 26 ซึ่งตามสัญญาเช่าเรือได้กำหนดอัตราค่าระวางภายใต้เงื่อนไข F.I.O.T. (Free in and out trimmed) ซึ่งผู้ส่งสินค้าที่ต้นทางจะต้องเป็นผู้นำสินค้านำลงเรือและเกลี่ยสินค้าในระวางเอง เมื่อสินค้ามาถึงปลายทางประเทศไทยผู้รับตราส่งจะต้องเป็นผู้ขนถ่ายสินค้าออกจากเรือเอง โดยผู้ขนส่งไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือปริมาณหรือจำนวนหรือน้ำหนักของสินค้าที่ถูกนำมาลงเรือหรือขนถ่ายออกจากเรือแต่อย่างใด ส่วนปริมาณสินค้าที่ลงไว้ในใบตราส่งก็เป็นการจดแจ้งตามจำนวนที่ผู้ส่งแจ้งให้ทราบเท่านั้น ซึ่งผู้ขนส่งไม่ได้รับรองความถูกต้อง และได้ระบุไว้เป็นข้อสงวนในใบตราส่งแล้วว่า "น้ำหนัก ขนาดคุณภาพ จำนวนสภาพสิ่งที่ยบรรจุและมูลค่าไม่รับทราบ" (Weight, Measure, Quality, Condition, Contents and Value unknown) เมื่อสินค้าเดินทางมาถึงประเทศไทยได้มีการสำรวจสินค้าในขณะเปิดระวางเรือ พบว่าสินค้ามีสภาพปกติ ไม่มีร่องรอยของการถูกลักขโมยหรือสูญหายและสินค้าได้ถูกขนถ่ายขึ้นจากระวางเรือทั้งหมดตามจำนวนจริงที่บรรจุทุกมา สินค้าจึงมิได้สูญหายไปในช่วงการขนส่งของเรือฮาลวาร์ด สินค้าที่เปียกน้ำมีเพียง 31 ถุง คิดเป็นน้ำหนัก 1.550 เมตริกตันเป็นเงิน 7,052 บาท ส่วนการปนเปื้อนหรือสกปรกของสินค้า มิได้เกิดขึ้นในช่วงการขนส่ง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องความเสียหายเกินกว่า 7,052 บาท ฟ้องโจทก์เรื่องค่าเสียหายเคลือบคลุม เพราะมิได้บรรยายว่าจำนวนสินค้าที่เสียหายและสูญหายมีเท่าไร ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ชำระเงินจำนวน 215,311 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2537 จนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 13,142.76 บาท ยกฟ้องโจทก์สำหรับ จำเลยที่ 1 และที่ 2

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 ด้วยนอกจาก ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้เถียงกันฟังได้เป็นยุติว่า การขนส่งสินค้า รายพิพาทนี้บริษัทผู้ส่งสินค้าได้เช่าเหมาเรือฮาลวาร์ดของจำเลยที่ 3 ไปบรรทุกปุ๋ยยูเรียจากประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทเจียไต๋ จำกัดในประเทศไทย โดยคิดค่าระวางตามสัญญาเช่าเรือภายใต้เงื่อนไข F.I.O.T. ซึ่งผู้ขายหรือผู้ส่งมีหน้าที่ ขนถ่ายสินค้าลงเรือและเกลี่ยสินค้าในระวาง ส่วนผู้ซื้อหรือผู้รับตราส่งในประเทศไทย จะต้องเป็นผู้ขนถ่ายสินค้าออกจากเรือเอง เมื่อบริษัทผู้ส่งที่ประเทศซาอุดีอาระเบียขน ปุ๋ยยูเรียลงเรือฮาลวาร์ดแบบเทกอง (BULK)แล้ว ได้มีการสำรวจน้ำหนักของสินค้า โดยวิธีวัดระดับการกินน้ำลึกของเรือ(DRAFT SURVEY) ปรากฏว่าสินค้าน้ำหนัก 12,000 เมตริกตัน ตามใบรับรองการสำรวจเบื้องต้นเอกสารหมายเลข จ.7 นายศักดิ์ชัย ฤกษ์ชินบุตร กัปตันเรือฮาลวาร์ดได้ออกใบตราส่งทางทะเลใช้กับสัญญาเช่าเรือ "OCEAN BILL OF LADING" (to be used with charter - parties) เอกสาร หมายเลข จ.8 ให้แก่ผู้ส่งระบุว่าสินค้าน้ำหนัก 12,000 เมตริกตัน โจทก์เป็นผู้รับ ประกันภัยสินค้านี้ดังกล่าวจากบริษัทเจียไต๋ จำกัด หลังจากผู้เอาประกันภัยได้ชำระค่า

สินค้าปุ๋ยยูเรียโดยผ่านพิธีการทางธนาคารแล้ว ผู้ส่งจึงโอนใบตราส่ง ใบกำกับสินค้า และใบรายการบรรจุหีบห่อ เอกสารหมายเลข จ.8 ถึง จ.10 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อเรือฮาลวาร์ดเดินทางมาถึงประเทศไทยและจอดทอดสมออยู่ที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และท่าเรือบี 21 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการขนถ่ายสินค้าจากเรือฮาลวาร์ดลงเรือลำเลียงและจากเรือฮาลวาร์ดลงที่ท่าเรือบี 21 ส่งมอบให้แก่บริษัทเจียไต๋ จำกัด ผู้รับตราส่งแล้ว บริษัทเจียไต๋ จำกัด อ้างว่าสินค้าเสียหายและสูญหายไปบางส่วน โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทเจียไต๋ จำกัด ผู้เอาประกันภัยและรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องเอาแก่จำเลยที่ 3 ผู้ขนส่ง

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า ปุ๋ยยูเรียที่ขนส่งได้เสียหายและสูญหายไปในระหว่างการขนส่งทางทะเล อันจำเลยที่ 3 ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบบริษัทเจียไต๋ จำกัด ผู้ทรงใบตราส่งซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยสินค้าที่ขนส่งไว้แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่าจำเลยมีนายศักดิ์ชัย นายเรือฮาลวาร์ด และนายพิทยากรเบิกความว่าบริษัทซาอุดีอาระเบีย เพอร์ติไลเซอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (SANAPIK) ريات 11525 ผู้ส่งที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นผู้เช่าเรือฮาลวาร์ดไปขนส่งสินค้าพิพาทเพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทเจียไต๋ จำกัด ตามสัญญาเช่าเรือเอกสารหมายเลข 6 ตามสัญญาเช่าเรือดังกล่าวข้อ 13 ระบุอัตราค่าระวางไว้ 16 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 เมตริกตันภายใต้เงื่อนไข F.I.O.T. ซึ่งหมายความว่าสินค้าจะทำการขนถ่ายโดยผู้ส่งและผู้รับสินค้าเท่านั้น กล่าวคือ ณ ท่าเรือต้นทางผู้ส่งสินค้าจะต้องรับผิดชอบในการขนสินค้าลงเรือฮาลวาร์ดและท่าเรือปลายทางผู้รับตราส่งจะต้องดำเนินการขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือเอง จำเลยที่ 3 ผู้ขนส่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขนถ่ายสินค้า ขณะเรือฮาลวาร์ดจอดทอดสมอที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ผู้รับตราส่งได้จัดหาเรือลำเลียง 2 ลำไปขนถ่ายสินค้าจำนวน 950 เมตริกตันและนายเรือของเรือลำเลียงกับผู้ตรวจสอบสินค้าซึ่งเป็นตัวแทนของผู้รับตราส่งและตัวแทนเรือได้ลงชื่อรับรองตามบันทึกการรับสินค้าของเรือเอกสารหมายเลข 1 และ 2 หลังจากนั้นเรือฮาลวาร์ดได้แล่นไปจอดเทียบที่ท่าเรือบี 21

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทเจียไต๋ ผู้รับตราส่งได้จ้างบริษัท พี.เอ็น.วี.บิสซิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ทำการขนถ่ายสินค้าได้น้ำหนักรวม 11,050 เมตริกตัน บริษัทไทรเชน (กรุงเทพ) จำกัด ในฐานะตัวแทนเรือ บริษัทพี.เอ็น.วี.บิสซิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะผู้ขนถ่าย และนายเรือฮาลวาร์ดได้ลงชื่อรับรองไว้ตามเอกสารหมายเลข 3 รวมน้ำหนักสินค้าที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือทั้งสิ้น 12,000 เมตริกตัน ส่วนโจทก์มีนายบุญพิศ สาครสิทธิศักดิ์ พนักงานของบริษัทแอสโซซิเอทเต็ด มารีน เซอร์เวเยอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในการรับจ้างสำรวจความเสียหายของสินค้า ไปสำรวจความเสียหายและทำรายงานการสำรวจไว้ตามเอกสารหมายเลข 22 ว่าสินค้าเสียหายและสูญหายไปรวม 107.713 เมตริกตันแต่ตามรายงานการสำรวจเบื้องต้น(ดริฟท์) เอกสารหมายเลข 19 ซึ่งบริษัทแอสโซซิเอทเต็ด มารีนเซอร์เวเยอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด ไปสำรวจขณะที่เรือฮาลวาร์ดจอดทอดสมอที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2537 และที่ทำเรือ 21 ปี อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2537 ปรากฏว่าสินค้าที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือเท่ากับ 11,984.418 เมตริกตัน สินค้าคงสูญหายไปเพียง 15.582 เมตริกตันเท่านั้น ข้อเท็จจริงได้ความจากนายบุญพิศต่อไปว่าการขนสินค้าลงเรือลำเลียงได้มีการปลิวลงทะเลไปประมาณ 200 ถึง 300 กิโลกรัม แต่ในรายงานการสำรวจเอกสารหมายเลข 22 ไม่ปรากฏข้อความดังกล่าวพยานหลักฐานโจทก์จึงขัดกันเป็นพิรุธ ในส่วนสินค้าที่เสียหายเนื่องจากเปียกน้ำและปนเปื้อนนั้นตามเอกสารหมายเลข 22 ระบุว่าสินค้าที่ขนถ่ายจากเรือฮาลวาร์ดมีส่วนที่เปียกน้ำและปนเปื้อน 1.550 เมตริกตัน และส่วนที่ขนถ่ายจากเรือลำเลียงมีส่วนที่ปนเปื้อน 0.100 เมตริกตัน เห็นว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่บริษัทแอสโซซิเอทเต็ด มารีน เซอร์เวเยอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด ทำขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยจำเลยที่ 3 ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้ลงชื่อเอกสารดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 3 นอกจากนี้นายบุญพิศพยานโจทก์ยังได้เบิกความตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่ามีสินค้าที่เปียกน้ำ

และเป็นก้อนประมาณ 600 กิโลกรัม ส่วนสินค้าที่ปนเปื้อนนายบุญพิศว่าเกิดจากการทำงานที่หน้าท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการประมาณ 1 ตัน ซึ่งมีได้เกิดจากการชนของทางทะเลของจำเลยที่ 3 รายงานการสำรวจและคำเบิกความพยานโจทก์จึงแตกต่างกันไม่น่าเชื่อ พยานหลักฐานจำเลยที่นำสืบมานี้น่าหนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าปุ๋ยยูเรียที่เสียหายและสูญหายมิได้เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งทางทะเลของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 ชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ยงยศ นิสภัตรกุล-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>